

מסורת הש"ם

א) כתובות מג. נח: גיטין יב. ג'י"ק פז:א. ט) ג'עיל כג:א. א) ג'סס:ד) ג'עיל פז:א. ט) שטות מנ. לקמן דג: ו) ג'ע' מוס' לקמן דג: ד"ה שומר:א) ג) ג'ע' מוס' לקמן דג: ד"ה שומר:א) ט) ג'ע'טות מט:ג. ט) ג'עיל פ: לקמן דג: ג'י"ק מה: ט: ט) ג'ע'טות מט:ג. ט) ג'עיל ט) ג'ע'טות לא גרס א"ה. רש"ל ט) ג'ע'טות מוס' שטות מה: ד"ה א"ה ומוס' שבת קכ: ד"ה א"ה:א

מוסף רש"י

יכול הרב לומר לעבר. כנעני עשה עמי. מלאכה ואיני זך. אלא חזר על הפתחים ג'טין יב.). קוצץ אדם. ליתול מעות ולא אכל (דעיל צב.). על ידי עצמו. כשיל עלמו (שס.) ויוטא רגא. מפני שיש בהן דעת. וידעי קא מחל (דעיל צב.). בנטע רבעי שלו הרי אלו לא יאכלו. דנעי חומה. דגמר קודש קודש ממעשה. ונמחלה על מנת כן נשכרו לו (שס.). אם לא הודיעו. מתחלה לנשות עמו בנטע רבעי (שס.). ואלו. פועליהן. אובלין. ממה ששקצין בו (דעיל יט.). בשעת גמר מלאכה. כשחולשן אוחו (שס.). בשעה שאין גמר מלאכה. גנון המכנס בגלים (דעיל יט.) נושא שכר. שומר כשכר (שבורות שס.). נשבע על הכל. שלא פגע (שס.) אט לא פגע (דעיל לד.). משלם את הכל. כל הק' דמיתה גמתי' עבר שציה ומתה וגמיה ואכרה. אכל מתה מתמת מלאכה פטור, ולא לאוקמה בגללה שילי (שבורות שס.). נשבעים. שן און שלא פגעו דה וסלא עלמו דה די (קסו) דצ.). מאן תנא ארבעה שומריין. לקמן מפרש לה (שבורות שס.). ר' מאיר היא. לקמן מפרש (שס.) מי איכא דלית ליה ארבעה שומריין. על כחיש ארבעה הס. זה נתנס חיה ששכר, זה שאל חיה שוכר (שס.). שוכר. כהמה. כיצד משלם. דשומר מנס וטומר שכר כחצי, שוכר לא כחצי ומוס' דין חיובו לענין גניבה ואכירה. פטור או חייב (דעיל יט.). ר' מאיר אומר כשומר חנם. דקא יייב אגר מלאכתו ואינו נוטל שכר על עמירתו (שס.) ר' יהודה אומר כשומר שכר. הואיל ולהנאמו הוא אלו אע"פ שנותן שכר פעולתו שומר שכר הוא, דא לא יייב שכר הו' שואל וחיוב דאנוסין, השתא דייב ליה אגרא לא הו' שואל והו' שומר שכר (שס.). אי הכי ארבעה שלשה גינהו. הני ג' הוי גרסין, ולא גרסין אז הכי, וצין לר"מ וצין לר' יהודה פרטין לה (שבורות שס.).

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא צג.

הניחא וכו'. פלוגתא במסכת גיטין: אלא אידי ואידי כשאין מעלה. דכולי עלמא משלו הוא אוכל וזהא פליגי וכו': ה"ג ור' יוחנן וכו'. ולא גרסי' אי הכי גדולים נמי דהא אמרין ידעי ומחלי: **משל שמים הוא אוכל** ואפי' מעלה מזונות לא מאי קייץ אקטנים: ומאי קולץ דר' **אושעיא מזונות**. שיתן להם מזונות

מעיקרא הרבה שלא יוכלו לאכול מן הענבים: **נקוז לה**. דהתניא לעילי' רשאי בעל הבית להחיר פקיע עמיר וכו': **מר סבר**. תנא דברייתא משלו הוא אוכל ולרבי יוחנן צין כשמעלה מזונות וצין שאין מעלה מזונות וצר פלוגתיה מוקי לה במעלה. ותנא דידן

סבר משל שמים הוא אוכל ואפילו מעלה מזונות נמי לא מאי קייץ: **בתנאי' מהלכות מדינה**. כבר נהגו כן: **גב' לא שנו**. דאין שומרין אוכלין מן התורה: **אלא שומרי גנוס ופרדסין**. דהוה ליה מחובר בשעה שאין גמר מלאכה הלכך מן התורה לא אכיל ואכיל מהלכות מדינה וכ"ש עושה במחובר כגון מנכס דאכיל ממנהג המדינה: **אכל שומרי גיטוס וערימות**. עד שלא נגמרה מלאכתן למעשר אוכל אף מן התורה דצין עושה בתלוס: **ושמואל אמר לא שנו**. דאכלי מיהת מהלכות מדינה אלא שומרי תלוס אכל שומרי מחובר אפילו מהלכות מדינה לא דמשמר לאו עושה מעשה הוא הלכך לא אכיל מדאורייתא: **המשמר פרה אדומה**. משחיטתה ועד כיווס אפרה: **מטמא בגדים שעלו**. דתנן (פרה פ"ד מ"ד)

כל העוסקין צפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים: **גזירה שמא יזין זה אצב**. ורבנן הוא דגזרו על הטומאה ולא מדאורייתא: **מקשאות**. שגדילין בהן קישואין: **ארבעה וחמשה מקשאות**. של חמשה אנשים: **אמאי אוכל** הא אמרת שומרי מחובר אפילו מהלכות מדינה לא אכיל אלא על כרחך כעושה מעשה דמי ואכלי מיהא מהלכות מדינה כי מתני' מכלל דשומרי תלוס אפילו מדאורייתא נמי אכלי: **צעקורין שנו**. עקורין משרשיהן עס קישואין שבהם להכי קרי ליה מקשאות ולא קרי ליה קישואין ומשום דשומרי תלוס הס אכלי מהלכות מדינה כי מתני': **בשלא ניטול פקס שלהן**. ואמר מר לעיל צפרקין (דף פח: דקישואין משיפסקו: **כשמואל מסתבא**. דעושה במחובר בשעה שאינה גמר מלאכה אפילו מהלכות מדינה לא אכיל וכ"ש שומרי מחובר דהוי עשה שאינה גמר מלאכה ולא עושה מעשה הוא ומתני' כשומר תלוס: **מכלל דאיכא דלא אכיל מן הסורה ואכיל מהלכות מדינה**. מדלא תנא אלו אוכלין סתמא. ומאי נינהו או עושה בתלוס שעה שנגמרה מלאכתו או דצר שאין גדולו מן הארץ: **אימא סיפא ואלו שאינן אוכלין**. וקתני הכי' מאי אינן אוכלין אי נימא שאין אוכלין וכו': **אלא לאו שאינס אוכלין כלל**. מהשתא על כרחך מן התורה דתני כרישא דאשמעינן דאיכא אחרינא דאכיל ולא מן התורה במשמר תלוס עד שלא נגמרה מלאכתו למעשר קאמר דכיון דאינו עושה מעשה לא אכיל מן התורה ואכיל מהלכות מדינה דאילו במשמר במחובר ליכא לאוקמא דהא אפילו עושה מעשה ממש קתני סיפא דלא אכיל כלל בשעה שאינה גמר מלאכה וכ"ש משמר: **בתנאי' שומר חנם נשבע על הכל**. על כל המאורעות הכתובות בשאר שומרים לחיוב הוא נשבע שכן עלתה לו ופטור. ולקמן בהשואל (דף דג: דג:) יליף לכולה מתני' מקראי: **על הכל** גניבה ואצידה ואונסין: **גב' מי אינא דלים ליה ארבעה שומריין**. על כרחך ארבעה מיני שומרין אשכחן: **מאן תנא שוכר כשומר שכר דמי**. דקתני מתני' בתרוייהו פטורין מלאונס ומשלמין גניבה ואצידה: ר"מ פיא. כדמפרש ואזיל:

רבה בר אבוא. תנא מתני' שוכר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר שכר ר' יהודה אומר כשומר חנם: **חיופא**. בהמות: **שריג**. החליקה: הא

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא צג.

דכוותיה גבי בהמתו תבן לקוין לה. ה"ה דהוה מאי למיפריך מבזנו ובתו הקטנים אי נמי כיון דלאו בני מחילה נינהו לאו כל כמיניה לנערס כלל: **אלא** בהא קא מפלגי מר סבר משליו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל. ור' יוחנן אידי ואידי צאין מעלה להן מזונות: **לא שנו אלא** שומרי גנות ופרדסים. דאין אוכלין מן התורה משום דלאו גמר מלאכה הוא והא דאמרי' לעיל (דף פט.) המנכס בצגלים כו' וכן לעדר ולקשקש מחת הזיתים הרי זה לא יאכל היינו מן התורה אכל מהלכות מדינה אכיל: **אי הכי ארבעה שומריין שלשה הוו**. האי ט' אי הכי אין זו אי אמרת בשלמא דמעיקרא נמי הוה מאי לאקשויי הכי וכן יש הרבה בגמרא:א) ובא

קמיפלגי דמר סבר משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל: **בתנאי'** ^{א)}קוצץ אדם על ידי עצמו על ידי בנו ובתו הגדולים על ידי עבדו ושפחתו הגדולים על ידי אשתו מפני שיש בהן דעת יאכל אינו קוצץ על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים ולא על ידי בהמתו מפני שאין בהן דעת ^{א)}השוכר את הפועלים לעשות בנטע רבעי שלו הרי אלו לא יאכלו אם לא הודיען פודה ומאכיל' ה'נתפרסו עגוליו נתפתחו חביותיו הרי אלו לא יאכלו אם לא הודיען מעשר ומאכילן' י'שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן התורה: **גב' שומרי פירות** אמר רב לא שנו אלא שומרי גנות ופרדסין אבל שומרי גיתות וערימות אוכלין מן התורה קסבר משמר כעושה מעשה דמי ושמואל אמר י'לא שנו אלא שומרי גיתות וערימות אבל שומרי גנות ופרדסים אינן אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה קא סבר משמר לאו כעושה מעשה דמי מתיב רב אחא בר רב הונא ה'המשמר את הפרה מטמא בגדים ואי אמרת משמר לאו כעושה מעשה דמי אמאי מטמא בגדים אמר רבה בר עולא ^{א)}גזירה שמא יזין בה אבר מתיב רב כהנא ה'המשמר ארבעה וחמשה מקשאות הרי זה לא ימלא כריסו מאחד מהן אלא מכל אחד ואחד אוכל לפי חשבון ואי אמרת משמר לאו כעושה מעשה דמי אמאי אוכל אמר רב שימי בר אשי ^{א)}בעקורין שנו עקורין והלא נגמרה מלאכתן למעשר שלא ניטל פיקס שלהם אמר רב אשי כוותיה דשמואל מסתבא דתנן ^{א)}ואלו אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש כו' מכלל דאיכא דלא קא אכיל מן התורה אלא מהלכות מדינה אימא סיפא ואלו שאינן אוכלין מאי אינן אוכלין אילימא שאין אוכלין מן התורה אלא מהלכות מדינה היינו רישא אלא לאו שאין אוכלין לא מן התורה ולא מהלכות מדינה ומאי ניהו י'עושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה וכל שכן שומרי גנות ופרדסות: **בתנאי'** ^{א)}ארבעה שומרים הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר ^{א)}ישומר חנם נשבע על הכל ^{א)}והשואל משלם את הכל ^{א)}ונושא שכר ^{א)}השוכר נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין את האבירה ואת הגניבה: **גב' מן** מאן תנא ארבעה שומרים אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוא רבי מאיר היא אמר ליה רבא לרב נחמן מי איכא דלית ליה ארבעה שומריין אמר ליה הכי קאמינא לך מאן תנא שוכר כנושא שכר רבי מאיר היא והא רבי מאיר איפכא שמעינן ליה ^{א)}דתניא שוכר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר חנם ר' יהודה אומר כשומר שכר רבה בר אבוא איפכא קתני אי הכי ארבעה שלשה נינהו אמר רב נחמן בר יצחק י'ד' שומריין ודיניהם שלשה ההוא רעיא דהוה קא רעי חיותא אגודא דנהר פפא שריג חדא מינייהו ונפלת למיא אתא לקמיה דרבה ופטריה אמר מאי הו"ל למעבד הא

ואכיל מהלכות מדינה. מדלא תנא אלו אוכלין סתמא. ומאי נינהו או עושה בתלוס שעה שנגמרה מלאכתו או דצר שאין גדולו מן הארץ: **אימא סיפא ואלו שאינן אוכלין**. וקתני הכי' מאי אינן אוכלין אי נימא שאין אוכלין וכו': **אלא לאו שאינס אוכלין כלל**. מהשתא על כרחך מן התורה דתני כרישא דאשמעינן דאיכא אחרינא דאכיל ולא מן התורה במשמר תלוס עד שלא נגמרה מלאכתו למעשר קאמר דכיון דאינו עושה מעשה לא אכיל מן התורה ואכיל מהלכות מדינה דאילו במשמר במחובר ליכא לאוקמא דהא אפילו עושה מעשה ממש קתני סיפא דלא אכיל כלל בשעה שאינה גמר מלאכה וכ"ש משמר: **בתנאי' שומר חנם נשבע על הכל**. על כל המאורעות הכתובות בשאר שומרים לחיוב הוא נשבע שכן עלתה לו ופטור. ולקמן בהשואל (דף דג: דג:) יליף לכולה מתני' מקראי: **על הכל** גניבה ואצידה ואונסין: **גב' מי אינא דלים ליה ארבעה שומריין**. על כרחך ארבעה מיני שומרין אשכחן: **מאן תנא שוכר כשומר שכר דמי**. דקתני מתני' בתרוייהו פטורין מלאונס ומשלמין גניבה ואצידה: ר"מ פיא. כדמפרש ואזיל:

רבה בר אבוא. תנא מתני' שוכר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר שכר ר' יהודה אומר כשומר חנם: **חיופא**. בהמות: **שריג**. החליקה: הא

עין משפט
נר מצוה

צא א מיי' פ"ט מהל' עבדים הל' ז סמג עשין פט טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף כ וסעיף כא: **צב** ב ג מיי' פ"צ מהל' שכירות הלכה יד סמג עשין לא טוש"ע ח"מ סי' של סעיף ח: **צג** ד מיי' שס הל' ו: **צד** ה מיי' שס הלכה ו סמג שס טוש"ע סי' של סעיף ח: **צה** ו מיי' שס הל' ט טוש"ע שס סעיף ו: **צו** ח ט מיי' פ"ה מהל' פרה אדומה הל' א סמג עשין רלג: **צז** י כ מיי' פ"י"ב מהל' שכירות הל' יא סמג עשין לא טוש"ע ח"מ סי' של סעיף ח: **צח** ל מיי' שס הל' צ ועי' בהשגות וצ"מ טוש"ע שס סעיף צ: **צט** מ ג מיי' פ"א שס הלכה א ז ופ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה א סמג עשין פט טוש"ע ח"מ סי' רלא סעיף א: **ק** ס מיי' פ"א מהלכות שכירות הל' ב ופ"ד מהל' שאלה ופקדון הל' א סמג שס טוש"ע ח"מ סי' שם סעיף א: **קא** ע מיי' פ"א מהל' שכירות הל' ב סמג שס טוש"ע ח"מ סי' שג סעיף ב ג: **קב** פ מיי' שס סמג שס טוש"ע ח"מ סי' שז סעיף א: **קג** צ מיי' שס הלכה א ופ"ד הלכה א: